

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ ท. 613/2567

นาย พ. กับพวก

โจทก์

นาย ย. กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 143

โจทก์ที่ 6 พิมพ์ชื่อสกุลโจทก์ที่ 6 ในคำฟ้องจาก "จिर" ผิดพลาดเป็น "จิระ" มิใช่เป็นกรณีคำพิพากษาหรือคำสั่งมีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่ศาลจะมีคำสั่งแก้ไขตาม ป.วิ.พ. มาตรา 143 โจทก์ที่ 6 ขอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่อทำการไต่สวนให้ได้ความว่าเป็นบุคคลเดียวกัน แล้วจึงนำผลของการไต่สวนนั้นไปดำเนินการต่อไป

---

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ถึงแก่ความตาย นางสาว ก. นางสาว ว. นางสาว น. และนางสาว ภ. ทายาทของจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันใส่ชื่อโจทก์ทั้งหกถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 3514, 53336, 53337 และ 53338 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 หากจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่ยินยอมให้ถือเอาคำพิพากษา

แทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 คำขออื่นให้ยกนอกจากที่แก้ให้เป็นไป  
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 1 ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษายืน

โจทก์ที่ 6 ยื่นคำร้องนี้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำร้องของโจทก์ที่ 6 มิใช่เป็นกรณีคำพิพากษาหรือคำสั่งมีข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาตรา 143 แต่เป็นความผิดพลาดของโจทก์ที่ 6 เอง ที่พิมพ์ชื่อนามสกุลโจทก์ที่ 6  
ในคำฟ้องจาก "จิร" ผิดพลาดเป็น "จิระ" ศาลฎีกาจึงไม่อาจแก้ไขให้ตามที่โจทก์ที่ 6  
ร้องขอได้ กรณีตามคำร้องของโจทก์ที่ 6 เป็นเรื่องในชั้นบังคับคดี โจทก์ที่ 6 ชอบที่  
จะยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่อทำการไต่สวนให้ได้ความว่า เป็นบุคคลเดียวกัน แล้ว  
จึงนำผลของการไต่สวนนั้นไปดำเนินการต่อไป ในชั้นนี้ยกคำร้อง

(สุพรรณ พงษ์ทัตศิริกุล-กงจักร โพธิ์พร้อม-เริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์)

-  
-  
แหล่งที่มา

หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น